PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DO JUDICIÁRIO E DO PARLAMENTO

Duas reformas estruturais baseadas na premissa de que
o poder deve residir no **processo inviolável**, e não nas pessoas.

Documento de maturação de ideias políticas
Versão consolidada após discussão e refinamentos

O objetivo central de ambas as propostas é reduzir ao máximo a discricionariedade humana,
transferindo poder para regras, métricas e sistemas auditáveis,
de modo que decisões erradas ou capturadas se tornem sistemicamente difíceis.

1. Introdução e Filosofia Comum

As duas reformas aqui apresentadas compartilham a mesma premissa fundamental: as instituições atuais concentram excessivo poder discricionário em pessoas (juízes, presidentes de Casa, líderes partidários), o que facilita captura, subjetividade, baixa efetividade e decisões desconectadas de resultados mensuráveis.

A resposta proposta não é “mais controle humano”, mas a construção de processos fortemente mediado por sistemas, com regras claras, métricas objetivas, anonimato onde necessário, código aberto e gatilhos automáticos de correção. O ideal é que o sistema torne estruturalmente difícil a tomada de medidas ruins ou a perpetuação de ambiguidades.

Ambas as ideias ainda admitem calibração de valores e detalhes. O que se apresenta a seguir é a versão consolidada após sucessivos refinamentos.

2. Reconstrução do Judiciário

2.1. Princípios Centrais

- Extinção do Supremo Tribunal Federal e do foro privilegiado.
- Manutenção de apenas três níveis: juízes municipais, estaduais e federais.
- Cada processo é julgado por três juízes completamente anônimos entre si e em relação às partes.
- Sorteio automático de juízes de comarcas distantes, sem vínculo familiar com o réu.
- Todo o processo é mediado pelo sistema (transcrições, priorização de fala, comunicação).
- Avaliação prioritariamente por dados e histórico negativo anonimizado, não por “credibilidade pessoal”.
- Código do sistema é aberto, com governança rígida.
- Divergências interpretativas entre processos distintos disparam revisão parlamentar automática da lei.

2.2. Anonimato e Conhecimento Mútuo

Somente o advogado e o réu, e o advogado e a acusação, se conhecem. Os juízes são totalmente anônimos. Não existe avaliação de credibilidade baseada na pessoa do depoente. O que se avalia são os dados depostos. O histórico negativo dos depoentes é apresentado de forma anonimizada (sem dados pessoais identificáveis).

Para evitar reidentificação, o sistema substitui nomes reais por identificadores fictícios ou rótulos padronizados (“vítima”, “sujeito 1”, “sujeito 2”) acompanhados apenas de descritores básicos (sexo, faixa etária aproximada, etc.).

2.3. Mediação Integral pelo Sistema

Tudo o que o advogado precisa comunicar ao juiz passa pelo sistema. As sessões podem ser faladas oralmente, mas são integralmente transcritas. O contraditório, as conversas e a ordem de fala são mediados pelo sistema, que aplica priorização automática conforme a sequência processual e o “levantar de mão” digital. A priorização é definida em lei e implementada em código aberto e auditável.

A sustentação oral tradicional é deliberadamente eliminada. Entende-se que ela, embora possa ter valor, também é veículo frequente de manipulação e subjetividade. O processo busca determinismo e registro perfeito em detrimento da performance retórica.

2.4. Composição do Julgamento e Recursos

Cada caso é decidido por três juízes. A maioria prevalece. Todos os direitos processuais atuais são preservados: apelação, segunda instância, habeas corpus e demais recursos. O habeas corpus e as medidas urgentes tramitam pelo mesmo sistema anônimo. Quando a pessoa não está sob custódia, o sistema designa o primeiro juiz de plantão disponível em todo o território nacional, acelerando a resposta.

O juiz pode solicitar complementação de informações ou contexto. O advogado ou procurador fica responsável por atender ao requerimento nos autos.

2.5. Código Aberto e Governança Técnica

O código do sistema é aberto. Qualquer cidadão pode sugerir correções. Pull requests que apenas corrigem bugs (sem alteração de comportamento) são analisados e aplicados pela equipe técnica responsável. Qualquer alteração de comportamento exige aprovação legislativa (projeto de lei ordinário).

A equipe técnica é formada por concurso público, com exigência de formação híbrida (conhecimento jurídico relevante + experiência comprovada em programação). São regras severas de responsabilização criminal em caso de corrupção ou fraude. O tamanho e a estrutura exata da equipe ficam em aberto para definição posterior, mas o princípio é que sejam técnicos capacitados e não cargos de livre nomeação política.

Reconhece-se que algum grau de risco político é inerente a qualquer órgão de controle (exemplo análogo: o TSE nas eleições). O desenho busca minimizar esse risco por meio de regras rígidas, transparência do código e punições severas.

2.6. Eliminação de Ambiguidade Legislativa

Não deve haver margem permanente para interpretações divergentes da mesma norma. Quando processos distintos, com grau de similaridade calculado matematicamente a partir de características estruturadas, chegam a resultados diferentes sobre a mesma lei, o sistema dispara automaticamente um procedimento de revisão parlamentar.

O agrupamento de casos semelhantes é feito por algoritmos de similaridade (não baseados em modelos generativos), desde que os processos sejam fortemente categorizados e estruturados. A priorização desses procedimentos no Parlamento segue critério de impacto. A decisão já proferida no caso concreto não se altera; o objetivo é corrigir a lei para o futuro, eliminando o buraco interpretativo.

Essa mecânica substitui, em grande medida, o papel tradicional da jurisprudência de cúpula e da uniformização por tribunais superiores. A jurisprudência deixa de ser a fonte principal de “clareza” e passa a ser um sinal de que a lei precisa ser reescrita.

2.7. Responsabilização de Juízes e Procuradores (ponto em aberto)

Foi discutida a possibilidade de um sistema de avaliação por resultados (ex.: reincidência de pessoas soltas, reviravoltas processuais) que impactasse, de forma limitada, a remuneração ou a permanência no cargo. Reconhece-se o risco de criar incentivo ao punitivismo e de pressionar contra o princípio do in dubio pro reo.

Por isso, este ponto permanece em aberto para calibração. Opções consideradas incluem: avaliar apenas desvios graves e repetidos; usar a pontuação apenas como alerta interno; avaliação cega da qualidade do raciocínio por painéis de pares; ou simplesmente remover qualquer pontuação por resultado e concentrar a responsabilização em casos de dolo, fraude ou erro grosseiro manifesto. Em qualquer hipótese, o devido processo legal e a ampla defesa do magistrado ou procurador são preservados.

3. Reconstrução do Parlamento

Esta segunda proposta foi menos refinada em detalhe do que a do Judiciário, mas seus princípios centrais estão claros e são coerentes com a mesma filosofia.

3.1. Princípios Centrais

- Todo projeto de lei passa a ser fortemente categorizado.
- Cada categoria possui impacto previsto e métricas predefinidas (tabela objetiva).
- Projetos precisam atingir patamares mínimos de impacto positivo líquido para serem aptos à votação (eliminando automaticamente medidas de impacto irrelevante ou negativo sem justificativa forte).
- Priorização da pauta torna-se automática e baseada no impacto estimado da medida.
- O presidente da Casa torna-se essencialmente um organizador do andamento, sem poder discricionário relevante sobre o que entra ou não na pauta.
- Regras constitucionais de estabilidade de medidas conforme o grau de eficácia comprovada.

3.2. Categorização e Métricas de Impacto

Cada projeto deve declarar, de forma padronizada e auditável, o impacto previsto: quantas pessoas tendem a ser afetadas positivamente, quantas negativamente, em quais dimensões (segurança, renda, saúde, liberdade, etc.) e com qual intensidade estimada. As categorias e as métricas são rigidamente definidas para permitir armazenamento, comparação e verificação automática pelo sistema.

Para evitar projetos com impactos e métricas irreais ou manipulados, todo projeto de lei (que obrigatoriamente deve conter impacto e métricas) passa por uma revisão parlamentar prévia. Recomenda-se que essa revisão seja feita por 5 parlamentares (número passível de calibração). O proponente + os 5 revisores totalizam 6 pessoas envolvidas.

A seleção dos revisores prioriza parlamentares de partidos e espectros políticos diferentes do proponente. O conjunto final dos 6 envolvidos deve manter equilíbrio de espectro político: 3 de cada lado. Os revisores avaliam se o impacto e as métricas declarados são realistas e corretos. Em caso de discordância, o grupo precisa chegar a um ponto de equilíbrio sobre os números de impacto e métricas antes que o projeto possa seguir adiante.

O objetivo é tornar visível e mensurável o que hoje costuma ser retórica, ao mesmo tempo em que se cria um filtro colegiado e pluripartidário contra declarações de impacto exageradas ou artificiais. Projetos que não alcançam um limiar mínimo de impacto positivo líquido (após a revisão) simplesmente não seguem para votação, ou seguem com alerta de baixa relevância.

3.3. Estabilidade das Medidas Conforme Eficácia

Propõe-se inserir na Constituição regras de estabilidade baseadas em eficácia comprovada (os percentuais abaixo são ilustrativos e devem ser calibrados):

- Medidas com 85% ou mais de eficácia nas métricas definidas: não podem ser removidas por maioria simples.
- Medidas com 60% ou mais: exigem quórum de 2/3 para revogação.
- Medidas com 40% ou mais: exigem maioria absoluta.
- Medidas com menos de 20% de eficácia: podem cair automaticamente pelo sistema, podendo o texto ser reapresentado após alteração substantiva de conteúdo, impacto e métricas.

Além do impacto e das métricas, todo projeto de lei deve definir um **tempo mínimo de vigência** antes de poder ser removido ou cair por ineficácia. Esse prazo também passa pela revisão dos mesmos 5 parlamentares (com o equilíbrio de espectro político já descrito), que avaliam se o tempo proposto é razoável para que a medida tenha chance real de atingir a eficácia esperada. O objetivo é evitar que políticas sejam revogadas prematuramente, antes de terem tempo suficiente de demonstrar resultados.

A lógica geral é impedir o ciclo de “uma gestão faz, a outra desfaz” em políticas que demonstraram funcionar (ou que ainda estão no período legítimo de maturação), sem tornar o ordenamento completamente rígido.

3.4. Priorização Automática da Pauta

A ordem de votação deixa de ser definida politicamente pelo presidente da Casa ou por acordos de liderança. O sistema prioriza automaticamente os projetos pelo impacto positivo líquido estimado (impacto positivo menos o peso do impacto negativo). Temas urgentes de baixo impacto numérico podem receber tratamento excepcional, mas a regra geral é o impacto.

3.5. Papel do Presidente da Casa

O presidente (e a mesa) passa a ser essencialmente um organizador: garante a ordem dos trabalhos, a regularidade formal das votações e o cumprimento dos prazos. A decisão sobre se um projeto está apto (métricas mínimas cumpridas) e a ordem de pauta são, em regra, automáticas e auditáveis.

3.6. Pontos que ainda precisam de maturação

Diferentemente da reforma do Judiciário, vários aspectos desta proposta ainda estão em nível de princípio e exigem desenvolvimento técnico e político:

- Como se define e se valida, de forma independente e confiável, o “impacto previsto” e a “eficácia” real de uma política pública (especialmente em áreas complexas como educação, segurança e economia).
- Quem alimenta e audita os dados de impacto (risco de captura do órgão responsável).
- Como tratar projetos transversalmente complexos (ex.: reforma tributária) que não cabem bem em categorias rígidas.
- O equilíbrio entre estabilidade de políticas eficazes e o direito de uma nova maioria eleita de reverter orientações anteriores.

4. Considerações Finais

As duas propostas caminham na mesma direção: reduzir o poder discricionário de indivíduos e deslocá-lo para processos, métricas e sistemas auditáveis. No Judiciário, isso se manifesta pelo anonimato dos juízes, pela mediação integral pelo sistema, pelo código aberto e pelo gatilho automático de correção legislativa. No Parlamento, pela obrigatoriedade de quantificação de impacto, pela priorização automática e pelas regras de estabilidade baseadas em eficácia.

Nenhuma das duas pretensões é simples de implementar. Ambas exigem forte capacidade técnica, disciplina legislativa e aceitação de que parte da “arte” política e judicial tradicional será substituída por mecanismos mais frios e determinísticos. O ganho buscado é a diminuição estrutural da captura, da subjetividade excessiva e da baixa efetividade.

Este documento registra o estado atual das ideias após o processo de maturação. Valores específicos (percentuais, tamanhos de equipe, limiares de similaridade, formato exato da avaliação de magistrados etc.) permanecem abertos à calibração posterior.

Documento gerado a partir de discussão estruturada de ideias políticas.
Não constitui projeto de lei formal, tampouco endosso institucional.